

Condomínio Residencial Village Thermas de Caldas

Go-213, Km 2,5 - Village - Caldas Novas-GO.

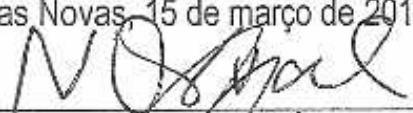
Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 15/03/2014, às 16h30min, em segunda convocação.

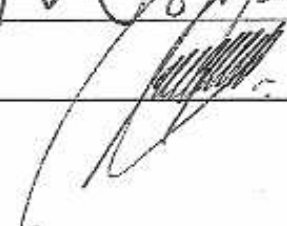
Aos 15 (quinze) dias do mês de março do ano 2014 (dois mil e quatorze), reuniram-se os condôminos do Condomínio Residencial Village Thermas de Caldas, atendendo convocação da Síndica, compareceram os representantes das unidades autônomas que assinaram a lista de presença que faz parte integrante desta ata. No momento da abertura dos trabalhos, a Sra. Lizette – Membro do Conselho Fiscal constituiu o Dr. Alberto como seu advogado, tendo o mesmo se apresentado e exibido a procuração. Prosseguindo passou-se à escolha de um dos presentes para presidir os trabalhos. O Condômino Hélio Neiva indicou o Sr. NORVAL RAIMUNDO BARBOSA para presidir os trabalhos, no que foi contestado pelo condômino Sebastião Nascimento (Bou – 35) alegando que o indicado não é proprietário. Foi esclarecido a todos que o Sr. Norval é sindicalizado do Sindjustiça, que detém a propriedade de 13 casas no condomínio. Foi solicitado pelo procurador da Sra. Lizette (Pit. 23), o competente instrumento de procuração do sindicato, quando foi esclarecido que o Sr. Norval não representava o sindicato naquele ato e sim de legítimo proprietário. Submetida a questão a AGO, a qual pronunciou-se a favor por maioria, tendo somente 05 (cinco) votos contra, aprovando o nome do mesmo para presidir os trabalhos. Prosseguindo, o Sr. NORVAL RAIMUNDO BARBOSA, na condição de Presidente da Assembléia Geral Ordinária, convidou o Sr. JOSÉ HENRIQUE NUNES DA SILVA para secretariar, que foi questionado novamente pelo Sr. Sebastião, alegando que o Sr. José Henrique não era condômino e que em assembléia anterior não havia registrado sua fala. Mais uma vez a impugnação foi submetida à Assembléia Geral Ordinária, que com base no artigo 21 da convenção, a AGO, aprovou a indicação, por maioria absoluta dos presentes. Com a mesa constituída, deu-se início aos trabalhos, com a leitura do Edital de Convocação, com a seguinte Ordem do Dia: 1) – Prestação de contas do exercício de 2013; 2) – Apresentação de orçamento para o período 2014/2015; 3) – Eleição de Síndico, Conselheiros Fiscais e Administrativos. Após a leitura do Edital de Convocação, passou-se ao Item 1) – Prestação de contas do exercício de 2013 – foi franqueada a palavra ao Sr. José Maria (Presidente do Conselho Fiscal) que apresentou os pareceres referentes aos balancetes de janeiro a dezembro/2013, todos favoráveis à aprovação. Dando prosseguimento, foi feita a distribuição de relatórios contendo a prestação de contas e a previsão orçamentária para o exercício de 2014. Em seguida a palavra foi franqueada ao Sr. Marlens – Contador da JH que fez a apresentação das contas do exercício. Em ato contínuo, a palavra foi franqueada aos demais presentes. Após os esclarecimentos das dúvidas suscitadas, o parecer do Conselho Fiscal foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade dos presentes. Foi franqueada a palavra à Síndica para que a mesma pudesse informar sobre as demais atividades durante a gestão que se finda. Sra. Janette informou sobre os processos a favor e contra o condomínio. Informou ainda, dos processos em trâmite junto ao Fórum de Caldas Novas, sendo os seguintes processos: Processo da Ação de INDENIZAÇÃO pleiteando danos morais de nº 20130048280, tendo como autora Sra. Francisca Pereira da Silva Magalhães e, como réu Condomínio, Janette e Alexandre, este processo encontra-se em fase de contestação; Processo da Ação CAUTELAR INOMINADA, para entregar os projetos e orçamentos das piscinas de n.º 201301886879, tendo como autor Sr. Sebastião Antônio do Nascimento e, como réu Síndica do Condomínio, este processo encontra-se concluso para sentença, porém foi atendido os pedidos do autor, fazendo apenas ressalvas processuais; Processo da Ação ANULATÓRIA, para suspender as obras das Piscinas, Portaria e Trevo de n.º 201301415272, tendo como autores Rogerio Wilson Lelis Caixeta, Francisca Pereira da Silva Magalhães, Sebastião Antônio do Nascimento, Antônio Pereira Neto e Paulo Sergio De Mello Vaz e como réu o condomínio. No dia 06/03/2014, foi proferido sentença com o seguinte teor: ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE A Pretensão AVIADA

NA EXORDIAL, COM FULCRO NO ART 269, I, DO CPC, RESTANDO REVOGADA, POR COMPLETO, A Decisão LIMINAR DE FLS 85/88 EVENTUAIS Depósitos INCIDENTAIS PROMOVIDOS PELOS AUTORES Deverão SER CONVERTIDOS EM PAGAMENTO DE RATEIO EM PROL DO Rêu CONDENO OS AUTORES AO PAGAMENTO, PRO RATA, DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS Honorários Advocáticos, OS QUAIS ARBITRO EM R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), NOS TERMOS DO ART 20, PARÁGRAFO 4º, DO CPC INDEFIRO O PEDIDO DE Condenação DOS AUTORES AO PAGAMENTO DE MULTA EM Decorrência DE Litigância DE Má-Fé, TENDO EM VISTA QUE O PRESENTE CASO TRANSPARECE MAIS Desinformação E Precipitação, POR FALTA DE Diálogo, DO QUE MAL COMPORTAMENTO PROCESSUAL P R I TRANSITADOS, ARQUIVEM-SE CUMpra-SE CALDAS NOVAS, 6 DE Março DE 2014 TIAGO LUIZ DE DEUS COSTA BENTES JUIZ DE DIREITO. Finalmente informou ainda da existência de 03 (três) processos administrativos junto ao Conselho Regional de Administração – CRA – GO, oriundos de denúncia e que estão devidamente respondidos e aguardando o pronunciamento do CRA-GO. Item 2) – Apresentação de proposta orçamentária para o exercício de 2014 – a palavra foi franqueada ao Sr. Marlens que fez apresentação da proposta orçamentária conforme prevê a Convenção de Condomínio. Após a apresentação da proposta orçamentária a palavra foi franqueada aos presentes. Sendo franqueada a palavra a Sra. Francisca (pit 79) que indagou sobre os valores de Rendimentos de aplicações financeiras, no valor de R\$ 10.869,14, se o mesmo se tratava de juros de aplicações financeiras ou de agiotagem? Sendo respondido pela Síndica, que o condomínio não pratica operações ilícitas e sim aplicações financeiras bancárias. Em prosseguimento aos questionamentos, das despesas complementares da expansão do parque aquático, já previstas em assembleia, a Síndica prestou os devidos esclarecimentos a contento. Em seguida o condômino Sebastião (Bou 35), indagou sobre a inadimplência da Serra de Caldas, tendo sido informada pela Síndica, que existe uma negociação no sentido de se pegar uma área que fica em frente a área de lazer, e que está aguardando a conclusão de avaliação, para que a mesma seja submetida a assembléia futura. Foi indagado pelo procurador da condômina Lizette (Pit 23) sobre a remuneração dos vigilantes, sendo que a Síndica, esclareceu que os salários dos vigilantes está de acordo com a convenção coletiva da categoria. Foi questionada a isenção da energia elétrica da lanchonete, sendo informado que com a criação da nova rede elétrica do parque aquático, foi possível instalar um medidor exclusivo para a lanchonete, o que antes não era possível. Em ato contínuo foi proposto pela condômina Lizette (pit 23) através do seu procurador a criação de uma comissão, para analisar o orçamento, sendo que a Síndica informou que já existe um conselho eleito em assembleia para esta finalidade, do qual a mesma Sra Lizette fazia parte da gestão que se finda. Fazendo uso da palavra o condômino Hélio Neiva (orq 88), se manifestou contra o reajuste da taxa de condomínio, quando a Síndica, informou que este assunto deverá ser tratado em assembleia própria, pois não constava da pauta do dia. Ao ser apresentada a proposta orçamentária para o exercício de 2014, depois de várias ponderações, a previsão orçamentária foi aprovada por unanimidade, com abstenção da condômina Francisca (pit 79). Dando prosseguimento, passou-se ao Item 3) – Eleição de Síndico, Conselheiros Fiscais e Administrativos – O procurador da condômina Lizette (pit 23) fez uso da palavra para levantar questão de ordem, justificando que existiam várias procurações que não atendiam os requisitos do Código Civil e da Convenção de Condomínio. Em seguida propôs a impugnação das procurações – Aza 66, 67 e 83, Jac 05 e 30, Gar 63 e 74, Sr. Luiz Carlos e as unidades 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114 da etapa Azaleia pertencente ao SINDJUSTIÇA, sem contudo informar o motivo das referidas impugnações. A condômina Maria Micheline (Aza 1) propôs a impugnação da candidatura do Sr. Paulo, alegando que o mesmo é autor de ações judiciais contra o condomínio e que não poderia ser candidato a Síndico, uma vez que, caso o mesmo viesse a ganhar, como poderia ser autor e réu nessas ações? Diante disso, o Presidente submeteu a AGO, que por sua vez, por maioria absoluta rejeitou todas as impugnações. Solucionada a questão de ordem, deu-se continuidade aos trabalhos. Sr. Presidente franqueou a palavra aos candidatos, para

apresentar suas propostas. Para os candidatos a síndico, foi concedido 5 (cinco) minutos, e para os candidatos a conselho fiscal e administrativo o tempo foi de 1 (um) minuto. Após às apresentações passou-se às eleições, obteve-se os seguintes resultados: assinou a lista de presença 251 (duzentos e cinquenta e um). Antes do início da votação foram rejeitados 02 (dois) votos que se encontrava no interior da urna antes do início da votação. Do resultado da apuração para Síndico, obteve os seguintes resultados: 212 votos para Janette (Orq 77) e 34 votos para o Paulo Sérgio (Aza 40), e 02 votos nulos. Para o Conselho Fiscal foram eleitos os seguintes condôminos: Aluizio (orq 79) obteve 75 votos, José Maria (Pit 57) obteve 61 votos e Alberto Castro (Pit 26) obteve 47 votos. Para o Conselho Administrativo foram eleitos os seguintes condôminos: Tania Marcia (Bou 1) obteve 54 votos, Nixon (Aza 11) obteve 34 votos, Getúlio (Jac 5) obteve 32 votos, José Pacheco (Gar 18) obteve 26 votos, Antônio Vera Lúcia (Orq 85) obteve 34 votos e Jesus Moreira (Pit 74) obteve 13 votos. Após a apuração dos votos, o Sr. Presidente proclamou o resultado e declarou eleita para o cargo de Síndica para o biênio 2014/2015 a condômina Sra. JANETTE DO VALLE MELLO e os Conselheiros retro mencionados eleitos e empossados. Não havendo mais nada a tratar ou deliberar, foi encerrada a Assembléia Geral Ordinária, às 20h45min. Em seguida foi lavrada a ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Secretário e pelos demais presentes que desejarem.

Caldas Novas, 15 de março de 2014.


_____- Presidente


_____- Secretário







 M^{re} Micheline Costa Lima



